



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן**

התובעים:
1. עופר לבנון
2. אורית לבנון
מרחוב יחיאל דרזנר 490/2 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעים:
1. כהן ראובן
2. כהן יעל רדה
מרחוב יחיאל דרזנר 490/2 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. הצדדים הינם חלק מבעלי הדירות בבית ברחוב יחיאל דרזנר 490/2 הבנוי על חלקה 23 בגוש 30205 (להלן: "הבית").
2. לטענת התובעים בשנים 2013-2015 בוצע פרויקט להוספת ממ"דים לחלק מדירות הבית. הנתבעים לא השתתפו בפרויקט זה, לא נשאו בעלויות הקשורות בו ועתה מבקשים הם להפוך את גג תוספת הממ"ד כמרפסת לדירתם ואף נקטו בהליכי רישוי בהקשר זה. התובעים טוענים כי מכוח דיני החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה והסגת גבול זכאים הם לקבל מהנתבעים תשלום בסך של 19,111 ₪ בגין חלקם בעלויות הכרוכות בפרויקט הבניה.
3. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.
4. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק").
5. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו - כך נקבע בד"נ 20/73 **שמע נגד סדובסקי ואח'** פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". בהתאם, על פי ההלכה הפסוקה גם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 **עורקי ואח' נגד נקר** פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נגד גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

7. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביה הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

8. ויודגש, בהתאם להוראות הדין סמכותו השיפוטית של מפקח נרכשת בנוגע לעילת התביעה בהליך הנדון בפניו ולא על פי מבחן הסעד המבוקש (ר' למשל בע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון (פורסם בנבו)).

9. בנסיבות דנן אין מדובר בהליך בסכסוך בין בעלי דירות בנוגע לזכויותיהם או חובותיהם על פי תקנון הבית. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם אשר אינו מסדיר סוגיה של תשלום הוצאות להרחבת דירות בבית (השתתפות ביסודות) או תשלום פיצויים מכל סוג בגין ביצוע הרחבות. טענה בהקשר זה גם לא עלתה כלל בכתב התביעה.

10. גם אין כל עילת תביעה בגין נושאים אלו אשר מתבססת על איזה מן הסעיפים שבחוק המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל.

11. בהקשר דנן גם אין בידי סמכות בהתאם להוראות סימן 11 לפרק ו לחוק- סעיף 71 לחוק אינו מקנה סמכות למפקח לדון במחלוקת בין בעלי דירות בנוגע לחלוקת עלויות הבניה בגין ביצוע עבודות הרחבה.

12. ויודגש, במקרה דנן איננו עוסקים בתביעה כספית אשר מבוססת על הוראות סעיף 58 לחוק - מאחר ומדובר בעלויות בגין עבודות בנייה חדשה, ברי כי אין מדובר בהוצאות ל"החזקה תקינה" המוגדרת כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה".

13. די בהקשר האמור להפנות לסעיפים 5.1 עד 5.7 ו- 5.9 עד 5.10 אשר מציינים, במפורש, את עילות התביעה בהליך דנן ואשר נקבע כבר על ידי הפסיקה כפי שאוזכרה לעיל כי אינן נתונות לסמכות המפקח.

14. אומנם, בכתב התביעה עלתה טענה כי, לכאורה, עילת התביעה עניינה בהסגת גבול (סעיף 5.8 לכתב התביעה). אולם, אין די בכך כדי להותיר את הדיון בהליך בפניי. ראשית, עיון בכתב התביעה מגלה כי אין בסיס משפטי לטענה זו בכתב הטענות ובכלל האמור אין כלל טענה או הסבר מדוע גג תוספת בנית הממ"ד אינו, לכל הפחות, בגדר רכוש משותף בהתאם להוראות הדין. על פני הדברים התשלום הנתבע בהליך זה אינו נכלל גם בגדר "נוזק ממון" המזכה בסעד על פי העולה האמורה. שנית, בכל הקשור לעילת תביעה שעניינה הסגת גבול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרי שקיימת סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום המוסמך לדון בעילות התביעה בכללותן - אין זה ראוי כי הדיון בתביעה יפוצל בעילות התביעה השונות ונכון הוא כי התביעה תנוהל בשלמותה בפני הערכאה המוסמכת לדון בתובענה בכללותה. זוהי גם גישת הפסיקה כפי שנקבע גם ע"י כב' השופט גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקחת".

15. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

16. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופט חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו" (ר' גם מאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7).

17. לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

18. לאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון בבית-משפט השלום המוסמך עניינית במחוז ירושלים לדון בתובענה.

19. מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

20. ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.
ניתנה בלישכתי ביום כ"ח תשרי תשע"ח, 18 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים